

1500630-77.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... NO RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIMEFECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DEREITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

2ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista - SP - cep 18683-471

1500630-77.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500630-77.2022.8.26.0594

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON DE SOUZA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

EVERTON DE SOUZA, vulgo "calopsita", qualificado às fls. 05 e 13/15, foi denunciado como incurso no art. 155, §1º e §4º, incisos I e II, do Código Penal, pois alega-se que, no dia 05 de junho de 2022, às 2h, durante o repouso noturno, no reservatório de águas, "Poço da Vila Eden", do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lençóis Paulista, nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 2 kg de fios de cobre, pertencentes à referida autarquia. Alega-se que, segundo o apurado, o denunciado, predeterminado a praticar o furto, durante a madrugada, escalou o muro do referido reservatório de águas, danificou a concertina, arrombou a porta do painel de energia, subtraiu os fios de cobre, acondicionando-os em uma mochila preta, e deixou o local, caminhando pela via pública, momento em que foi abordado por Policiais Militares, que foram ao local assim que acionados pelo COPOM acerca do furto. Submetido a revista pessoal, com ele, dentro da mochila que trazia consigo, os Policiais encontraram fios com diversos tamanhos de bitolas e cores, uma faca, uma lima e uma chave de fenda. Questionado, o denunciado confirmou aos Militares o cometimento do crime. Auto de

exibição, apreensão e entrega a fls. 11 e 12.

Vieram aos autos deste processo o auto de prisão em flagrante (fl. 01), os termos de declarações na fase policial (fls. 02, 03, 04), o termo de interrogatório do réu na fase inquisitorial (fl. 05), o boletim de ocorrência nº CF5440-1/2022 (fls. 07/09), o auto de exibição/apreensão (fl. 11), o auto de entrega (fl. 12), bem como foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 41/43, 44/48). O réu passou por audiência de custódia em 05 de junho de 2022, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 51/53). O relatório final do inquérito policial encontra-se às fls. 60/61. A denúncia foi oferecida (fl. 64) e recebida (fl. 69). Foi apresentado o laudo pericial nº 175.722/2022 (fls. 75/87), bem como posteriormente foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 99/100 101/104). O defensor do réu apresentou resposta a acusação (fls. 105/107), o acusado foi citado (fl. 117) e o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 118/120). Em audiência de instrução, realizada excepcionalmente de forma virtual, no dia 01 de setembro de 2022, procedeu-se as oitivas das testemunhas PM Flávio Fernandes Junior, PM Lucas dos Santos Gomes e Marcos Marques Felix e, em seguida, o réu foi interrogado (fl. 139).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público, pugnou, em síntese pela condenação do réu como incurso no art. 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, afastando apenas a qualificadora da escalada (fls. 142/147).

O ilustre defensor do réu, em alegações finais, pugnou, em síntese, pela absolvição do réu, com aplicação do princípio da insignificância, entretanto, em caso de condenação, requereu que a pena base seja fixada no mínimo legal, bem como que a confissão espontânea do réu sirva para redução da pena. Subsidiariamente, a defesa requereu a concessão de suspensão condicional da pena, sucessivamente, a conversão da pena de liberdade pela pena restritiva de direitos, em serviços comunitários; quanto a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, sustentou que não ficou provado nos autos a sua incidência, portanto deve ser afastada; por fim, requereu que seja fixado o regime inicial da pena no aberto ou semiaberto, podendo o acusado recorrer em liberdade (fls. 151/156).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise dos autos, tem-se que PROCEDE EM PARTE a presente denúncia, vez que comprovada a materialidade do delito e sua autoria do furto, consignando-se, no entanto, que não restou configurada a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 e nem a qualificadora da escalada (art. 155, §4º, II do Código Penal), senão vejamos.

A materialidade do delito vem estampada no auto de prisão em flagrante (fl. 01), nos termos de declarações na fase policial (fls. 02, 03, 04), no termo de interrogatório do réu na fase inquisitorial (fl. 05), no boletim de ocorrência nº CF5440-1/2022 (fls. 07/09), no auto de exibição/apreensão (fl. 11), no auto de entrega (fl. 12), no laudo pericial nº 175.722/2022 (fls. 75/87), bem como na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, o conjunto probatório leva à conclusão de que o denunciado foi responsável pela prática delitiva. Tal assertiva é lógica e harmoniza-se com os demais elementos probatórios presentes nos autos.

O acusado Everton de Souza declarou, em juízo, "que a denúncia é verdadeira; que fez o furto, mas não foi para usar droga; que é dependente químico, mas tinha droga consigo; que, na verdade, estava com fome e precisava comer; que se arrepende disso e pede uma oportunidade para o Juízo; que tem 28 anos, solteiro, tem um filho, mas ainda não registrou; que estava desempregado; que usa crack; que nunca foi preso e

nem processado; que não conhece as testemunhas e nada tem contra elas; que já foi internado em Brusque uma vez, e 3 vezes no estado de São Paulo por conta do vício em drogas" (fl. 139).

Tal confissão do acusado é harmônica frente aos demais elementos probatórios.

A testemunha PM Flávio Fernandes Júnior relatou, em juízo, "que o depoente é policial militar 26 anos; que quando dos fatos foi acionado via Copom para caso de furto pelo preposto do SAE; que próximo ao local o réu foi visto pela via caminhando; que abordado, foi vistoriada a mochila que o réu trazia; que no interior havia vários fios de várias bitolas, além de faca, lima e uma chave de fenda; que, inquirido o réu confessou o delito, dizendo que escalou, pulou a concertina, e arrombando a porta do painel subtraiu os fios; que já conhecia o acusado dos meios policiais pela prática de pequenos furtos para manter o vício; que o réu é dependente químico" (fl. 139).

A testemunha PM Lucas dos Santos Gomes relatou, em juízo, "que o depoente é policial militar há 13 anos; que quando dos fatos a equipe recebeu chamado via Copom, acerca de furto em andamento; que a equipe estava próxima do local e, ao acessar rua próxima, viu um elemento trazendo uma bolsa; que abordado, na bolsa havia cabos elétricos; que inquirido, o elemento confessou que tinha acabado de fazer o furto; que foi levado ao plantão policial, local em que representante do SAAE compareceu e reconheceu a fiação; que entre o local da abordagem e o local da subtração era menos de 100 metros; que já conhecia o acusado pela prática de furto; que o réu danificou a entrada, um arame, e após retirar a fiação, danificou o start da bomba, gerando vazamento; que na mochila tinha ferramentas, um alicate, mas não tem certeza; que de acordo com o réu, ele externou ser usuário de drogas; que o réu disse que furtou os fios para vender o cobre, mas não falou o motivo da venda" (fl. 139).

A testemunha Marcos Marques Félix relatou, em juízo, "que o depoente trabalha no SAAE na função de coordenador de produção e distribuição de água; que no dia do ocorrido o depoente estava de plantão; que os funcionários ligaram para ir ao local, pois o suspeito já estava detido com os policiais; que foi subtraído cabos elétricos, antena de telemetria, cabos da estação de esgoto; que houve arrombamento de uma caixa de entrada de energia, cuja parte dos cabos respectivos foram subtraídos; que não conseguiu subtrair tudo, porque parte fica preso; que prejuízo material foi por volta de R\$ 500,00, mas o prejuízo foi a baixa pressão de água para população durante todo o período necessário para fazer a reparação" (fl. 139).

Ao término da instrução, tem-se a presença de elementos de cognição mais que suficientes para que se conclua que o denunciado efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, salvo escalada e a causa de aumento consistente no "repouso noturno".

Conforme supra transcrito, restou devidamente comprovado que o réu, mediante arrombamento, entrou no reservatório de águas, com uso de ferramentas, danificou os equipamentos, subtraiu os fios de cobre - acondicionando-os em uma mochila preta - e deixou o local. No entanto, os policiais militares foram acionados via Copom e, próximo ao local, o réu foi visto e abordado pelos policiais.

Soma-se que, os policiais encontraram, com o acusado, os fios com diversos tamanhos de bitolas e cores, uma faca, uma lima e uma chave de fenda.

Ora, a apreensão da "res furtiva" (Auto de exibição e apreensão fl. 11) em poder do acusado detido constitui concreto elemento de convicção quanto à autoria do delito. Esse tem sido o pacífico entendimento da jurisprudência nos crimes contra o patrimônio, senão vejamos:

"Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP - AC- Rel. Passos de Freitas - BMJ 91/6 e RJD 18/66).

Ou ainda:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificação inequívoca" (TACRIM - SP - AC - Rel. Oliveira Santos - RJD 19/107).

Cumprе consignar que inexistе motivo para desmerecer os depoimentos prestados pelos milicianos, uma vez que tais depoimentos possuem especial relevância para efeitos de prova, sempre que verossímeis e harmônicos entre si. São idôneos, coerentes e decorrem de conhecimento obtido no exercício de função pública.

Ademais, ilógico seria autorizá-los a reprimir ações delituosas e promover prisões em flagrante, e depois, considerá-los impedidos ou suspeitos, em juízo.

E, no caso em tela, merece total crédito, eis que seguro, coerente e uniforme, bem como por inexistentes indícios de que tivessem os policiais interesses em prejudicar o acusado.

Aliás, a matéria é pacífica na jurisprudência, como demonstra os julgados infra. Verbis:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC 73518-5, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996, p. 39.846).

Ademais, tem-se que, quando da fase inquisitiva, o denunciado confessou que subtraiu os fios de cobre (fl. 05).

Cumprе ressaltar que a confissão extrajudicial e judicial - que significa reconhecimento da própria responsabilidade - constituem elementos suficientes para comprovação da autoria do delito.

Aliás, a jurisprudência é pacífica neste sentido, senão vejamos:

"A confissão judicial de autoria de furto presta-se à condenação do agente, quando confortada pela apreensão de res em seu poder" (TACRIM - SP - AC - Rel. Haroldo Luz - JUTACRIM 100/250).

Ou ainda:

"A confissão espontânea apta a beneficiar o acusado, a que alude o art. 65, III, 'd', do CP, é aquela feita quando ainda desconhecida completamente a identidade do autor do fato, ou quando apontado outrem. Tal não ocorre quando as diligências já se desencadearam rumo ao agente, que então confessa. Apelação improvida" (TARS - AC - Rel. Luiz Gonzaga Pila Hoffmeister - RT 619/360).

No tocante à qualificadora consistente em destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP), esta restou cabalmente comprovada pela prova oral e pelo laudo pericial (fls. 75/87), o qual restou comprovado na imagem 02 e 03, " (...) Danificações em condutor metálico de fios da câmera de segurança do local; fios

seccionados à guisa de força e pressão mediante uso de ferramenta metálica cortante em poste de concreto que sustentava caixa metálica localizado a uma altura aproximada de 3,5m (três metros e cinquenta centímetros) do solo, assim como danificações nos cabos elétricos e disjuntores localizados em sua base".

Assim tem entendido a jurisprudência, senão vejamos:

"Quando o agente rompe o obstáculo com o propósito de subtrair um objeto que se encontra no interior do bem, inegável que qualifica o crime de furto, pois, somente quando o obstáculo é inerente à própria coisa que se pretende furtar e é esta realmente subtraída, é que não qualifica o furto". (TACRIM-SP - AC - Rel. Geraldo Lucena - BMJ 84/7).

No tocante à qualificadora mediante escalada prevista no art. 155, §4º, II, tem-se que esta não restou devidamente comprovada.

Isto porque o laudo nada atestou e não restou provado que o réu utilizou de via anormal para ingressar no estabelecimento, como com o emprego de algum meio instrumental ou esforço incomum, ressaltando que nada consta acerca da altura do alambrado.

Assim, tem entendido a jurisprudência:

"A escalada de muro com dois metros de altura qualifica" (TACrSP, RT 600/361).

Ou ainda:

"Tem-se a qualificadora da escalada quando o agente galga altura superior à alcançável pelo homo medius, a exigir-lhe esforço fora do comum". (TACRIM - SP - AC - Rel. Gonzaga Franceschini - RJD 4/84 e BMJ 78/8)

Por fim, a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, não merece prosperar.

Isso porque, embora o delito tenha sido praticado no período noturno às 02h00 da madrugada, fato é que para a configuração de tal causa de aumento de pena se exige que o local do delito seja habitado, bem como que haja pessoas que ali estejam repousando no momento do crime.

Ocorre que, conforme restou demonstrado nos autos, o local em que se deu a subtração não estava habitado, vez que se tratava de um estabelecimento comercial, não havendo qualquer pessoa no momento do delito.

Aliás, assim tem entendido a jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO - FURTO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - INAPLICABILIDADE. Não há falar em absolvição se o conjunto probatório é suficiente para embasar um édito condenatório, apesar da negativa de autoria, mormente se a res furtiva estava na posse do acusado. Não tendo sido o furto perpetrado no período noturno em local no qual existiam pessoas dormindo, incabível a aplicação da majorante do repouso noturno." (TJMG - Ap. Crim. 1.0137.06.002473-4/001 - Rel. Des. Vieira de Brito, pub. 10/08/2009).

Ou:

"O lugar precisa ser habitado com pessoa repousando" (TACrSP, RJDTac 1/102, julgados 67/313 e 479; TAMG, RJTAMG 14/303).

Obtempera-se, ainda, que não merece acolhimento a pretensão da Defesa pelo reconhecimento no caso sub judice do princípio da insignificância ou bagatela, pois ainda que o prejuízo da SAAE seja ínfimo, tem-se as consequências do delito afetaram parcela da população, em razão dos danos que determinaram a interrupção ou irregularidade no abastecimento de água, conforme relatado pelo representante do SAAE, e que o furto efetivamente foi praticado, havendo a violação da ordem

jurídica.

Ainda, aplicar o princípio da insignificância no caso "sub judice" representaria a desconsideração da lesão perpetrada e o incentivo a prática de subtrações desta espécie nessa Comarca, o que, por evidente, é indevido. Neste sentido:

"O fato de as coisas furtadas terem valor irrisório não significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no limbo da criminalidade, visto que no direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a excluir tal evento de moldura da tipicidade penal." (TACRIM-SP - AC - Rel. Emeric Levai - BMJ 84/6).

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, tem-se que as provas são robustas, aptas, portanto, para alicerçarem o decreto condenatório com a segurança e certeza necessária e exigível, inclusive com o reconhecimento da qualificadora supra apontada.

Considerando que a defesa não trouxe qualquer elemento de cognição apto para alterar ou acrescentar ao vigoroso quadro probatório supra transcrito, constata-se que a mesma não se desincumbiu do ônus probatório ao qual estava adstrita.

Desta feita, a condenação da ré é de rigor. Passo à fixação da pena.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo considerando a gravidade da infração face a presença de uma qualificadora (rompimento de obstáculo), os maus antecedentes (condenação por crime anterior - feito nº 1500411-50.2021.8.26.0319 - fls. 99), bem como as graves consequências do crime à comunidade (o prejuízo foi a baixa pressão de água para população durante todo o período necessário para fazer a reparação" - fls. 139), fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, em TRÊS ANOS de reclusão. Não se vislumbra a existência de circunstâncias agravantes. Contudo, constata-se a presença da atenuante da confissão, o que desde já reconheço, devendo a reprimenda ser reduzida em 1/6, perfazendo o total de DOIS ANOS E SEIS MESES de RECLUSÃO. Não havendo qualquer causa de aumento ou de diminuição da pena, torno tal reprimenda definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, "ex vi" do disposto no art. 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal.

Todavia, constata-se que o réu preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual revela-se imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, na forma do art. 44, §2º do Código Penal.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Relativamente à prestação pecuniária, considerando a situação econômica do réu, tendo em vista seu desemprego, fixo-a no mínimo legal, qual seja, o pagamento de um salário mínimo federal em favor do Hospital Nossa Senhora da Piedade, através de depósito judicial.

No tocante à prestação de serviços à comunidade, consigno que caberá ao juízo da execução explicitar concretamente o local da prestação de serviços, mantido, por evidente, o mesmo período temporal.

Relativamente à pena de multa, considerando os maus antecedentes (condenação por crime anterior - feito nº 1500411-50.2021.8.26.0319 - fls. 99), bem como as graves consequências do crime à comunidade (o prejuízo foi a baixa pressão de água para

população durante todo o período necessário para fazer a reparação" - fls. 139), fixo-a acima do mínimo legal, qual seja, em quinze dias-multa. Em face atenuante da confissão, reduzo tal reprimenda em 1/6, perfazendo o total final de DOZE DIAS-MULTA. No que tange ao valor do dias-multa, fixo com valor unitário no mínimo legal cominado. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do art. 49, § 2º, do CP. Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno tal reprimenda definitiva.

Por fim, consigno, que a detração decorrente da prisão processual do réu deverá ser calculada e realizada pelo Juízo da Execução, o verdadeiramente competente para tanto.

Entendimento este que não destoa do seguinte precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DEREITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal que analisará os requisitos objetivos e subjetivos, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984. III - O regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, em função do "[...] agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com a finalidade entre os agentes". Fatos que somados, exigem, portanto, resposta estatal mais enérgica, em face da maior reprovabilidade de suas condutas e em atendimento ao princípio da individualização da pena. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. IV - A decisão do Juiz de primeiro grau, ratificada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado destacado o risco de que solto o recorrente possa obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, circunstâncias que demonstram o elevado risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no RHC:139888 SP 2020/0336135-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, assim, por infração ao art. 155, §4º, I, do Código Penal, CONDENO o réu EVERTON DE SOUZA, RG: 45.412.771, filho de Lucinete Maria de Souza, à pena de DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO e DOZE DIAS-MULTA, com valor unitário no mínimo legal cominado. O regime inicial de cumprimento da pena é ABERTO. Consigno que a pena privativa de liberdade é substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo federal vigente, a ser pago, mediante depósito judicial, em favor do Hospital Nossa Senhora da Piedade desta cidade; bem como em prestação de serviços a ser explicitada pelo juízo da execução, mantido o lapso temporal de dois anos.

Considerando a pena aplicada e respectivo regime, determino a imediata EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, facultando-se ao réu apelar em liberdade.

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei 11.608/2003, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inc. IV, do CPP, pressupõe pedido expresso na exordial acusatória, a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Tal requisito tem sido observado na jurisprudência das Cortes Superiores para permitir o arbitramento de indenização pelo Juiz Criminal. Como não foi formulado o pedido na denúncia, deixo de arbitrar valor mínimo de indenização, sem prejuízo da vítima adotar as medidas que entender cabíveis para obter o ressarcimento de seu prejuízo.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Comunique-se ao ofendido do conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP; 5) Em havendo Advogado(a) nomeado(a), determino a expedição da pertinente certidão de honorários observado os limites e ditames do respectivo convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria Pública; 6) Caso no presente feito tenha ocorrido a prestação de fiança, determino que seja oficiado ao Banco do Brasil para que promova a transferência do valor correspondente à multa aplicada para o FUNPESP. O saldo remanescente deverá ser utilizado para pagamentos das custas processuais, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal; 7) Em havendo objeto(s) apreendidos, face a ausência de interesse na respectiva conservação, autorizo sua destruição. Comunique-se à 1ª Vara local, responsável pela Seção de Armas e Objetos; 8) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 9) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 10) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 11) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribua ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 12) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód.17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 14) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 14) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA